



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000786845

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0017599-90.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GECILIO RODRIGUES DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de Gecilio Rodrigues de Jesus, mantendo a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER DA SILVA (Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.

São Paulo, 5 de outubro de 2017.

MARCO DE LORENZI
RELATOR

Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Voto: 23022
Apelação: 0017599-90.2015.8.26.0562
Comarca: Santos
Vara: 2ª Vara Criminal
Processo: Numeração única
Apelante: Gecilio Rodrigues de Jesus
Apelado: Ministério Público

Vistos...

Ao relatório da respeitável sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Gecilio Rodrigues de Jesus foi condenado, por incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto; concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (fls. 144/148).

Apela o réu, alegando, preliminarmente, falta de justa causa para a ação penal. No mérito, busca a absolvição por fragilidade probatória ou ausência de dolo. Subsidiariamente, almeja a redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de redução da pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal (fls. 173/178).

O recurso foi devidamente contrariado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

(fls. 183/187), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 197/203).

É o relatório.

A acusação é a de que Gecilio, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua filha *Gyselle Braga Rodrigues*, de 15 anos de idade, provocando-lhe lesões de natureza leve.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/7), e laudo de exame de corpo de delito (fls. 30/31).

A autoria, de igual modo, é irrefutável.

O recorrente admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter agredido sua filha, atingindo o nariz e o olho, em meio a uma discussão com sua esposa, por ter a filha, na tentativa de defender a mãe, apontado o dedo para o seu rosto e lhe mandado calar a boca (fls. 51 e mídia).

A vítima *Gyselle*, por sua vez, contou que foi agredida pelo pai por ter defendido a mãe. Os dois discutiam, tentou



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

intervir e o pai desferiu-lhe um soco, atingindo seu rosto (mídia).

Nos casos envolvendo crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime se respaldada em outros informes probatórios, como é a hipótese dos autos.

A testemunha *Aparecida Maria Braga* corroborou a versão da filha, a vítima Gyselle (mídia).

O laudo de exame de corpo de delito confirma a versão da vítima, porquanto concluiu a presença de equimose arroxeada periovular esquerda.

Afasta-se a alegação de falta de dolo, pois o próprio réu admitiu que, nervoso durante a discussão, agrediu a filha, ato do qual se arrependeu.

Nesse contexto fático, de rigor a manutenção condenação.

A reprimenda, fixada definitivamente no mínimo legal, com o estabelecimento do regime prisional aberto e concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 78 do Código Penal, não comporta reparo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Ressalte-se, não deve incidir a causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal.

Ora, ficou comprovado que o ataque partiu do acusado, em razão da filha ter intercedido em favor da genitora. Não houve injusta provocação da ofendida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Gecilio Rodrigues de Jesus, mantendo a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MARCO DE LORENZI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)